

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor územního plánování
Staroměstské náměstí 6
110 00 Praha 1

**Připomínka k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a k
Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území v části
vymezení akceleračních oblastí pro větrné elektrárny AOV 51
Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice**

Jméno a příjmení: _____

Datum narození: _____

Adresa trvalého pobytu: _____

Text připomínky:

Obracím se na Ministerstvo pro místní rozvoj jako občan trvale žijící v dotčené lokalitě jižního Plzeňska s následujícími připomínkami k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu, konkrétně k vymezení akceleračních oblastí AOV 51 Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice. S navrženým rozsahem a způsobem vymezení těchto oblastí zásadně nesouhlasím.

Odůvodnění námitky:

1. Monitoring nahrazuje rozhodování až po vzniku škody

Námitkou je, že strategie založená převážně na monitoringu vede k rozhodování až po vzniku škody, namísto aby jí předešla. Princip prevence vyžaduje, aby riziko bylo vyhodnoceno před zásahem do prostředí. V dokumentaci je však riziko de facto akceptováno s tím, že pokud se objeví, bude zachyceno monitoringem a pak se uvidí. To je v rozporu s principem prevence i principem předběžné opatrnosti.

Právní podklad: Princip prevence; princip předběžné opatrnosti dle čl. 191 SFEU; zákon č. 114/1992 Sb.

Pro úplnost odkazují na recenzovaný zdroj: USGS (2018). Fatality Estimator User's Guide. United States Geological Survey.

2. Zjednodušený režim ohrožuje práva obyvatel

Námitkou je, že akcelerační režim podle RED III není možné aplikovat na lokalitu, kde existují prokázané konflikty s obyvatelstvem, krajinou a biotopem. Účelem RED III je urychlit výstavbu OZE v lokalitách, kde jsou střety minimální. V případě AOV 51, 62 a 63 však dokumentace dokládá existenci závažných střetů. Aplikací akceleračního režimu by došlo k oslabení posuzování těchto střetů a porušení principu prevence.

Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413); čl. 191 SFEU; zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA).

3. Kumulace technické infrastruktury změní region

Vznáším námitku proti návrhu, který bez ohledu na již existující a plánovanou technickou zátěž regionu prohlubuje jeho industrializaci. Region jižního Plzeňska je již dnes zatížen vedením VVN, plánovanou dálnicí D20 a rozšiřováním logistických areálů. Doplnění o akcelerační oblasti pro stovky metrů vysoké VTE překračuje hranici únosné zátěže venkovské krajiny. Návrh nepředkládá analýzu únosnosti území.

Právní podklad: Stavební zákon č. 283/2021 Sb.; zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

4. Akcelerační režim odsouvá problémy bez záruk

Vznáším námitku proti tomu, že akcelerační režim odsouvá rozhodující otázky bez záruky, že budou v dalších řízeních skutečně vyřešeny. V dalších řízeních již nebude probíhat standardní posouzení vlivů v plném rozsahu. Pokud nebudou klíčové otázky vyřešeny nyní, hrozí, že se k nim již nebude možné vrátit ve fázi, kdy je možné rozhodnout o (ne)umístění VTE.

Právní podklad: Zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); směrnice RED III (2023/2413); princip prevence.

5. Nebyly hledány lokality s menší zátěží obyvatel

Nesouhlasím s tím, že nebyly aktivně hledány lokality s menší zátěží pro obyvatele a obce. Jsou regiony, kde je hustota osídlení a hodnota krajinného rázu výrazně nižší než na jižním Plzeňsku. Pokud by tyto lokality byly zvažovány, mohly by být vybrány s nižší mírou konfliktu. Dokumentace tuto úvahu neobsahuje.

Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413); princip prevence; princip proporcionality.

6. Riziko poklesu hodnoty nemovitostí a atraktivity bydlení

Nesouhlasím s návrhem, neboť může vést ke zhoršení atraktivity bydlení a poklesu hodnoty nemovitostí v okolních obcích. Větrné elektrárny vysoké až 250 metrů budou výrazně viditelné v širokém okolí a mohou negativně ovlivnit kvalitu bydlení, rekreační hodnotu krajiny i zájem o bydlení v regionu. Dlouhodobé působení hluku, blikání stínů a nočního osvětlení může zhoršit obytné prostředí v okolních obcích.

Právní podklad: Čl. 11 a čl. 35 Listiny základních práv a svobod; princip proporcionality zásahu.

7. Kumulativní vlivy nelze odložit do dalších řízení

Námitkou je, že posouzení kumulativních vlivů nelze odložit do dalších povolenacích řízení – v té chvíli již bude akcelerační režim schválen. Pokud bude území zařazeno mezi akcelerační oblasti, bude další povolování zjednodušeno a otevřené posouzení kumulativních vlivů již nebude reálné. Kumulativní vlivy je proto třeba posuzovat již nyní, na úrovni územně plánovací dokumentace.

Právní podklad: Zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); směrnice SEA 2001/42/ES; princip předběžné opatrnosti.

Pro úplnost odkazují na recenzovaný zdroj: European Environment Agency. Landscape impacts of energy infrastructure. EEA Reports.

8. Metodika průzkumů neodpovídá citlivosti území

Nesouhlasím s tím, že metodika biologických průzkumů neodpovídá citlivosti území a obvyklým standardům pro lokality VTE. V citlivém území s výskytem chráněných druhů by průzkumy měly mít rozsah několika sezón, využívat moderní metody (detektory netopýrů, telemetrie, opakovaná zimní pozorování) a krýt všechna riziková období. Dokumentace tento standard nepotvrzuje.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; směrnice o ptácích a stanovištích; princip prevence.

Vzhledem k uvedeným zásadním výhradám návrh ve stávající podobě odmítám a žádám, aby akcelerační oblasti AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice byly z návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu vypuštěny.

V dne

Podpis: